Fiche Carrez : superficie privative, exclusions, mention obligatoire dans la promesse et l'acte

La « loi Carrez » (loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996) a créé l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 : toute promesse et tout acte de vente d'un lot ou d'une fraction de lot de copropriété mentionne la superficie de sa partie privative. Le calcul est fixé par les articles 4-1 à 4-3 du décret du 17 mars 1967.

Ce qui compte, ce qui se déduit

- On compte : la superficie des planchers des locaux clos et couverts du lot (art. 4-1 du décret).
- On déduit : les surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres.
- On ne compte pas : les planchers des parties de hauteur inférieure à 1,80 m.
- On ne compte pas : les lots ou fractions de lots de moins de 8 m² (art. 4-2 du décret).
- La mention n'est pas exigée pour les caves, garages et emplacements de stationnement (art. 46 de la loi).
- Balcons, terrasses et loggias ouvertes ne sont pas des locaux clos et couverts : ils ne comptent pas.

Les deux sanctions à connaître (art. 46 de la loi du 10 juillet 1965)

Situation	Ce que peut faire l'acquéreur	Délai
Aucune mention de superficie dans la promesse ou l'acte	Demander la nullité de l'acte	Au plus tard un mois après l'acte authentique
Superficie réelle inférieure de plus d'un vingtième (5 %) à celle de l'acte	Obtenir une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure	Un an à compter de l'acte authentique, à peine de déchéance

Le calcul de l'écart et de la baisse de prix

```
Seuil = surface de l'acte ÷ 20. Si (surface de l'acte − surface réelle) > seuil : baisse = prix × (surface de l'acte − surface réelle) ÷ surface de l'acte. Exemple : acte 49,0 m², mesure 46,2 m², prix 196 000 €. Seuil 2,45 m² ; écart 2,8 m² (5,7 %) ; baisse = 196 000 × 2,8 ÷ 49,0 = 11 200 €.
```

Ce que tu vérifies avant de publier l'annonce

☐ Le mesurage Carrez du dossier de diagnostics (D17 pour M. Bernard : 76,0 m²) est daté et concerne bien le lot vendu

☐ Le nombre et le nom des pièces correspondent au plan (D04) et à ta visite

☐ Aucun aménagement récent n'a modifié la surface (cloison ajoutée, véranda fermée, combles aménagés)

☐ Les annexes (balcon, cave, parking) sont indiquées à part, sans être additionnées

☐ L'annonce dit « surface Carrez » et donne le chiffre du mesurage, sans arrondi au-dessus

La phrase à dire au vendeur

« Votre appartement fait 76,0 m² au sens de la loi Carrez. Le balcon, la cave et le parking sont de vrais atouts, mais la loi ne les compte pas : je les présente à côté. Si on annonçait plus que la surface mesurée et que l'écart dépassait 5 %, l'acquéreur pourrait vous demander une baisse du prix pendant un an après la vente. »

Sources : loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 46 (Légifrance, texte en vigueur au 28/10/2026) ; décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 4-1 à 4-3 (Légifrance, consulté le 28/10/2026). Exemple de calcul fictif. Relecture par un juriste avant diffusion. Mise à jour : 28/10/2026.